



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/200/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין אסתי
שחל**

נציגות הבית המשותף מרח' בני ברמן 3 נתניה
באמצעות גב' חן קרוז
אתי גדניאן ברוס
ע"י ב"כ עוה"ד שי לביא
רח' פינסקר 18, נתניה

בעניין:

התובעת

- נ ג ד -

יבדיב רוסלן
ע"י ב"כ עוה"ד עפר שחל
רח' בן זכאי 6, תל אביב

הנתבע

פ ס ק ד י נ

1. זוהי תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבע לסלק מתקנים אותם הציב על גג הבית המשותף שברחוב בני ברמן 3, נתניה הידוע כגוש 9043 חלקה 7.
2. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 17.12.2014. כן נרשם לו תקנון מוסכם במועד האמור. הבית מורכב מ- 2 אגפים: אגף 1 כולל את הדירות הידועות כחלקות משנה 1-50, ואגף 2 כולל את הדירות הידועות כחלקות משנה 51-98 (אגף 2 יקרא להלן: "הבית" או "הבית המשותף").
3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות" או "נציגות הבית").
4. הנתבע הוא בעלים של דירה בבית המשתרעת על פני שתי קומות 14 ו- 15, והידועה כחלקת משנה 97.
5. טענות התביעה יפורטו בתמצית, כדלקמן: הנתבע הציב, שלא כדין, על גג הבית המשותף מתקנים המשמשים את דירתו: דוד שמש וקולטים, שני מדחסי מזגנים ומצלמה; מתקניו של הנתבע חולשים על כ- 2/3 משטח הגג המשותף, ומונעים שימוש רגיל וסביר בגג מיתר בעלי הדירות בבית; שטחו של הגג אינו מאפשר הצבת מתקנים לכל בעלי הדירות בבית, ולכן בעלי הדירות מציבים את מתקניהם ובכלל זה דוודים וקולטים בשטחם הפרטי; התקנת המתקנים על גג הבית, מסכנת את מערכת כיבוי האש ופוגעת בדרכי המילוט מהגג המשותף; התקנת המתקנים מסכנת את יציבותו של מבנה הבית בהיות המתקנים תוספת משקל משמעותית למבנה הבית; התקנת המתקנים פוגעת בחזותו החיצונית של הבית, ואינה מהווה שימוש סביר; המצלמה מצלמת את הבאים והיוצאים מהגג המשותף, ויש בהתקנתה משום פגיעה בפרטיות; התקנת המתקנים מנוגדת להחלטת האסיפה הכללית מיום 27.2.2019, ולתקנון הבית המשותף המכונה "סי לה סול" שגובש ע"י נציגות הבית בשנת 2011 במסגרתו מותרת כניסה לגג רק לצורך תחזוקת מערכות הבית שעל הגג, ובאישורה של הנציגות; חרף פניות חוזרות ונשנות ממשיך הנתבע לעשות שימוש בגג המשותף כקניינו הפרטי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/200/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: לא התקבלה החלטה של רוב בעלי הדירות בבית באסיפה הכללית להגשת התביעה, ולא התקיימה הצבעה כדין באסיפה הכללית שהתכנסה ביום 27.2.2019, וממילא לא התקבלה בה החלטה כדין; השימוש אותו עושה הנתבע בגג הוא שימוש סביר, ואינו מונע מיתר בעלי הדירות בבית שימוש דומה; בהתאם לסעיף 59א(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") רשאי היה הנתבע להתקין דוד שמש על גג הבית המשותף באשר יש מספיק מקום להתקנת דוודי שמש לכל בעלי הדירות בבית; עוד קודם להתקנת הדוד פנה הנתבע לקבלת היתר להתקנתו, ונמסר לו ע"י הגורמים הרלבנטיים בעיריית נתניה כי התקנה, כאמור, פטורה מהיתר נוכח נפחו של הדוד (220 ליטרים); הנתבע הציב שני מדחסי מזגנים המשרתים את דירתו בקיר הפנימי של הגג בלא שהדבר מפריע לאיש ומבלי שהדבר מהווה פגיעה בחזונו האחידה של הבית או במי מבעלי הדירות בבית; בעלי דירות אחרים וביניהם אחת מחברות הנציגות הציבו צנרת ומדחסי מזגנים אשר מכערים את חזונו של הבית, והנציגות נוהגת איפה ואיפה; הנתבע התקין מצלמה מול מדחסי המזגנים שבבעלותו על מנת להגן על רכושו ועל מנת למנוע כניסה מהגג אל דירתו, שכן ניתן בנקל לקפוץ מהגג אל מרפסת דירתו; המצלמה אינה פוגעת בפרטיותו של איש.

7. הצדדים הגישו ראיותיהם, ונשמעו עדיהם. כן הגישו הצדדים את סיכומיהם. בנוסף, נערך על ידי ביום 8.2.2022 ביקור בבית על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים שעל רשמיו אעמוד בהמשך. עתה יש להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

8. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה. נימוקיי יפורטו להלן:

סמכות הנציגות להגיש את התביעה

9. סעיף 65 לחוק המקרקעין מורה כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף..".

10. סעיף 69 לחוק המקרקעין מורה כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחד בשם כל בעלי הדירות..".

11. בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף נ' קדמת חוד בע"מ (נבו, 27.9.1981) מפרט בית המשפט את תפקידי הנציגות וסמכויותיה כדלקמן: "נציגות הבית המשותף, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, הוא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול פנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונה וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות....".

12. הנה כי כן, בשים לב לכך שנציגות הבית מחויבת לטפל בכל העניינים הנוגעים לאופן השימוש ברכוש המשותף, הרי שהיא רשאית להגיש תביעה זו, במסגרתה התבקש להורות לנתבע להפסיק את השימוש אותו הוא עושה בגג המשותף, ואין הדבר מותנה בקבלת החלטה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. וראו לעניין זה ת"א (י"ם) 1844/04, נציגות הבית המשותף - רח' מטודלה 20 נ' רבלין (נבו, מיום 25.4.2007): נדמה, כי אין ולא יכול להיות חולק כי הנציגות היא הגוף היחיד הכשיר (ובהעדרה, כל דיירי הבית המשותף), לנקוט הליכים משפטיים, כנגדו ולדרוש את סילוקו או למצער, להפסיק את רשות השימוש שניתנה לו ולקודמיו ובמידת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/200/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצורך, לנקוט בהליכים להשבת החזקה ברכוש המשותף, לידיה והדבר מצוי במסגרת סמכותה, בבחינת פשיטא".

תקנון הבית

13. לטענת הנציגות, התקנת המתקנים מנוגדת לתקנון הבית המשותף המכונה "סי לה סול" שגובש ע"י נציגות הבית בשנת 2011 המחייב את כל דיירי הבית לרבות הנתבע (התקנון צורף כנספח ו' לתצהירן של חברות הנציגות ה"ה חן קרוז ואיתי גדניאן). הנציגות מפנה לסעיף יח (11) לתקנון האמור המורה כדלקמן: **"גג הבניין הוא מחוץ לתחום הדיירים. רק מי שתפקידו לתחזק את מערכות הבניין שעל הגג רשאי לעלות אליו - באישור ועד הדיירים".** מצאתי כי דינה של טענה זו להידחות מהטעמים הבאים:

14. סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין, שכותרתו "תקנון מוסכם" מורה כי: **"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".**

15. התקנון מסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת חובותיהם בקשר לבית המשותף. (ראו א. אייזנשטיין, **"יסודות והלכות בדיני מקרקעין"**, חלק ג' תשס"א, בעמ' 133-132), והוא מהווה הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם. משנרשם התקנון המוסכם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני, הוראותיו מחייבות את כל בעלי הדירות וכוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר רישומו (סעיף 62 (ג) לחוק המקרקעין) (ראו, ע"א 5043/96, גלמן נ' הררי-רפול, (נבו, 18.7.2000).

16. לבית נרשם, כאמור, תקנון מוסכם ביום 17.12.2014. עיון בתקנון המוסכם מלמד כי הוא אינו כולל את האמור בסעיף יח(11) לתקנון המכונה "סי לה סול" עליו נסמכת הנציגות. לא נטען, וממילא לא הוכח כי הוראות התקנון המוסכם שונות.

17. הנתבע העיד כי רכש את דירתו ב - **"דצמבר 2016. זה היה בתחילת 2017, משהו כזה"** ועדותו לא נסתרה (ראו פרוטוקול מיום 4.4.2021, עמ' 5, שורה 19). עיון בנסח המקרקעין מלמד כי זכויותיו של הנתבע בדירתו נרשמו בפנקס הבתים המשותפים בשנת 2017 (ראו נסח מקרקעין הנוגע לדירת הנתבע).

18. בנסיבות אלה, ומשנרשם לבית תקנון מוסכם שאינו כולל את ההוראה עליה נסמכת הנציגות, כאמור, הרי שאין בה כדי לחייב את הנתבע שרכש את דירתו לאחר רישומו של התקנון המוסכם.

התקנת המזגנים

19. ככלל, לאסיפה הכללית בבית סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראו ע"א 93/84, קדמי נ' יערי, פ"ד מ(1), 24(7)). בהקשר זה מפנה הנציגות לפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 27.2.2019 (צורף כנספח ה' לתצהירה של חברת הנציגות הגב' חן קרוז), ואולם לא מצאתי כי באסיפה זו התקבלה החלטה האוסרת על התקנת מתקנים בגג המשותף של הבית, וזאת מהטעמים הבאים:

ראשית, עיון בפרוטוקול האסיפה מלמד כי האסיפה התכנסה לאחר שהוגשה התביעה, ונדונה בה סוגיית המשך ניהול ההליך כנגד הנתבע, ולא סוגיית הצבת מתקנים בגג המשותף ע"י בעלי הדירות בבית (ראו סעיף 4 לפרוטוקול האסיפה: **"הוחלט בפני פורום הדיירים הנוכחי לאשרר מחדש את הגשת התביעה ולהמשיך את ניהול התובענה"**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/200/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנית, הנתבע הגיש כחלק מראיותיו את תצהירו של מר ויקטור סוחוביצקי, בעל דירה בבית אשר העיד כי באסיפה זו לא התקיימה כלל הצבעה ולא התקבלה כל החלטה (ראו סעיף 4 לתצהירו). ב"כ הנציגות בחר שלא לחקור את מר סוחוביצקי על תצהירו (ראו פרוטוקול מיום 4.4.2021, עמ' 7, שורה 24). הלכה היא שעצם ויתור על חקירה נגדית משמעה שאין חולקים על האמור בתצהירו של העד (ראו י. קדמי, "על הראיות - הדין בראי הפסיקה" (חלק רביעי, מהדורה מורחבת ומעודכנת, תש"ע 2009, 1904 והאסמכתאות שם). משכך יש לראות את הנציגות, כמי שאינה חולקת על האמור בתצהירו של מר סוחוביצקי.

נוכח האמור, לא מצאתי כי קיימת החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית האוסרת על התקנת מתקנים בגג המשותף של הבית.

20. בהעדר החלטה מסוימת שכזו, רשאי כל בעל דירה לעשות שימוש ברכוש המשותף ובלבד שיהיה רגיל וסביר. שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מבעלי דירות אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו, ע"א 708/72 פרשקור נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 825-824 (1974), ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 648-647 (1974), ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 151-150 (1987).

21. מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים, בהתחשב בתנאי האקלים בקיץ הישראלי, ולהתייחס אליה כאל שימוש רגיל וסביר. המבחן, בין היתר, הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום, תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות הנתונות למבקש התקנת המזגן (ראו ע"א (י-ם) 2560/01, נציגות הבית המשותף נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל (נבו, 4.4.2002).

22. כך, בבית ישן בו לא ניתנה התייחסות מוקדמת של המתכננים למיקום מזגנים ובעלי דירות בו התקינו מזגנים על קיר חיצוני, ניתן לראות בפעולה זו משום הסכמה להתקנה דומה. ואולם, בית משותף בו קיימת התייחסות מפורשת, תכנונית, לקיום מערכת מיזוג ואין בבית סטייה כלשהי מן התכנון האמור, אזי על הטוען כי השימוש שהוא עושה הוא סביר, הנטל להוכיח כי אין דרך התקנה אחרת.

23. בעת ביקורי במקום התרשמתי כי המדובר בבית מטופח ומתוחזק היטב. עיון בתשריט רישום הבית המשותף מלמד כי לכל אחת מדירות הבית תוכנן מסתור כביסה ששטחו עומד על כ- 6 מ"ר ובדירות הפנטהאוז, כדירת הנתבע, שטחו עומד על 7 מ"ר. בביקורי התרשמתי כי במרבית מדירות הבית מסתור הכביסה משמש בפועל מסתור בו מותקנים מדחסי המזגנים המשרתים את הדירות. כן התרשמתי כי חלק קטן ממדחסי המזגנים מותקנים במרפסות הדירות. באחת מהדירות הבחנתי בצנרת מזגן בתחום מרפסת הדירה ולא על גבי הקירות החיצוניים של הבית.

24. עוד הבחנתי בביקורי כי על הגג המשותף של הבית מותקנים שני מדחסי מזגנים מאד גדולים שאין חולק כי הם משרתים את דירת הנתבע. כן הבחנתי בצנרת המשרתת מדחסים אלה. בהתאם לחוות דעת של המהנדס אלכס הלר שהוגשה מטעם הנתבע (להלן: "חוות דעת המומחה מטעם הנתבע"), משקלו של אחד מהמדחסים הוא כ- 100 ק"ג ומשקלו של המדחס הנוסף הוא כ- 70 ק"ג (ראו סעיף 2 לחוות הדעת אשר לא נסתרה).

25. פרט למדחסי מזגנים אלה לא הבחנתי במדחסים נוספים. למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים כי רק מדחסי המזגנים המשרתים את דירת הנתבע מותקנים על הגג המשותף.

26. בחקירתו הנגדית טען הנתבע, לראשונה, כי אין באפשרותו להעתיק את מדחסי המזגנים למסתור הכביסה של דירתו, מאחר "שמסתור הכביסה שקיים בדירה הוא די קטן, והמנועים בסדר גודל כמו שלי, לא יכולים להיות שם כי המנוע יישרף תוך חודש חודשים" (ראו, פרוטוקול מיום 4.4.2021, עמ' 6, שורות 46-49). עסקינן בגרסה חדשה שלא בא זכרה בכתבי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/200/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הטענות שהוגשו מטעם הנתבע, ודינה להידחות בשל הרחבת חזית אסורה. למעלה מן הדרוש, אוסיף כי היא נטענה בעלמא ולא הובאה כל חוות דעת לתמוך בה. זאת ועוד, הנתבע לא טען, וממילא לא הוכיח מדוע לא ניתן להתקין את המדחסים במרפסת דירתו, כפי שעשו בעלי דירות אחרים בבית.

27. נוכח האמור, בשים לב לאופיו של הבית אשר מלכתחילה תוכננו בו מסתורים, כשלדירות הפנטהאוז, כדירת הנתבע, תוכננו מסתורים גדולים יותר ביחס ליתר הדירות בבית, ובשים לב לכך שהבית מתנהל ללא סטייה כלשהי מהתכנון האמור באופן כזה שמרבית ממדחסי המזגנים המשרתים את הדירות מותקנים במסתורי הכביסה וחלקם במרפסות הדירות, וכי פרט למדחסי המזגנים המשרתים את דירת הנתבע, לא מותקנים מדחסי מזגנים של דירות נוספות, סבורה אני כי התקנת מדחסי המזגנים המשרתים את דירת הנתבע על הגג המשותף אינה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, בתנאי הזמן והמקום בהם חזיתי, ומשכך יש להסירם.

דוד השמש והקולטים

28. המחוקק קבע הסדר ספציפי בכל הנוגע להתקנת דוד שמש על גג משותף בסעיף 59א לחוק המקרקעין, המורה כדלקמן:

"(א) בעל דירה רשאי, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין במקום סביר על גג הבית המשותף שהוא רכוש משותף, דוד לחימום מים על ידי השמש (להלן - דוד שמש), ולהתקין בדרך סבירה את המיתקנים הקשורים לכך והצינורות להולכת המים לדירתו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) ההתקנה נעשית בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה;

(2) ביום ההתקנה לא שימש המקום שעליו יותקן דוד השמש, במשך תקופה סבירה, את בעלי הדירות למטרה כלשהי שהוסכם עליה, בין בהחלטה של בעלי הדירות ובין בהתנהגותם, והוא לא נועד ביום האמור לשמש למטרה כלשהי לפי תקנון הבית המשותף;

(3) התקנת המיתקנים והצינורות תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחזות הבית;

(ב) בעל דירה בבית משותף שגגו אינו מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית, לא יהיה רשאי להתקין דוד שמש כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שקיבל את הסכמת כל בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם בעל דירה אחרת התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, רשאי המפקח להרשות את התקנת דוד השמש;

(ג) תעודה בחתימת מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה תשמש ראיה לעניין היותו של גג הבית מספיק או לא מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית; בתעודה האמורה יקבע המהנדס לכמה דודי שמש מספיק גג הבית".

29. מטרת סעיף 59א לחוק המקרקעין, כעולה מדברי ההסבר (ראו, חוק המקרקעין (תיקון מס' 10), התשמ"ו - 1986), היא "לסייע במאמצים לחסוך באנרגיה", ולאפשר לבעל דירה להתקין דוד שמש על גג הבית המשותף בתנאים הקבועים בו.

מן הכלל אל הפרט

30. המומחה מטעם הנתבע ציין בחוות דעתו כי "על פי דרישות התקנת דוודים מותר לבצע מערכת סולארית בגג ל - 7 קומות מתחת לגג...", וכי בבית מושא ההליך, אין מניעה להתקנת דוודים והמתקנים הקשורים אליו לכל הדירות בקומות אלה (ראו סעיף 3 לחוות דעתו וכן עדותו בפרוטוקול הדיון מיום 4.4.2021, עמ' 2, שורות 44-46 אשר לא נסתר). בנסיבות אלה, הרי שלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/200/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נדרשת כלל הסכמת בעלי הדירות להתקנת דוד השמש והקולטים המשרתים את דירת הנתבע על הגג המשותף.

31. למעלה מן הדרוש, מצאתי להוסיף כי גם אם שטחו של הגג המשותף לא היה מספיק להתקנת דוודים כאמור בסעיף 59א (ב) והייתה נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות, הרי שבמקרה דן לא מצאתי כי נימוקי ההתנגדות להתקנת דוד השמש והקולטים סבירים בנסיבות העניין, מהטעמים שיפורטו להלן:

לטענת הנציגות התקנת מתקנים על הגג מסכנת את מערכת כיבוי האש ופוגעת בדרכי המילוט מהגג המשותף. טענה זו נסתרה בעדותו של הכבאי רס"ל אלדד אהרון אשר העיד כי אין מניעה להתקין על גג הבית המשותף ובכלל זה על הגג מושא ההליך מתקנים טכניים כגון דוד שמש וקולטים (ראו, פרוטוקול מיום 29.11.2020, עמ' 1, שורות 22-25 וכן עמ' 2 שורות 3-1).

כן טענה הנציגות כי התקנת מתקנים על הגג מהווה סכנה ליציבותו של הבית. טענה זו נסתרה בחוות דעתו של המומחה מטעם הנתבע אשר קבע כי לא קיימת סכנה למבנה הבית כתוצאה מהצבתם של המתקנים (ראו סעיף 2 לחוות דעתו וכן עדותו בפרוטוקול הדיון מיום 4.4.2021, עמ' 2, שורות 5-7). הנציגות לא הגישה חוות דעת נגדית מטעמה וקביעות המומחה מטעם הנתבע לא נסתרו.

32. עתה אבחן האם מתקיימים יתר התנאים המנויים בסעיף 59א לחוק המקרקעין לעיל:

סעיף 59א (1) לחוק המקרקעין: הנתבע העיד כי פנה לעיריית נתניה בבקשה לקבלת היתר, וכי נמסר לו כי התקנת דוד השמש אותו התקין פטורה מהיתר בשים לב לכך שנפחו הוא 200 ליטר בלבד (ראו סעיף 14.2 לתצהירו). תקנה 18 (א) לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד - 2014 (להלן: "התקנות") מורה כי "הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרים ואם נקבע לכך מקום בהיתר באותו מקום". מומחה הנתבע קבע בחוות דעתו כי נפחו של דוד השמש המשרת את דירת הנתבע הוא כ - 250 ליטר (ראו סעיף 2 לחוות דעתו), ומכאן שהתקנתו מצריכה היתר.

סעיף 59א (2) לחוק המקרקעין: אין בתקנון הבית המשותף הוראה ולפיה הגג המשותף של הבית מיועד למטרה כלשהי, וגם לא נטען, וממילא לא הוכח כי הגג המשותף שימש את בעלי הדירות למטרה כלשהי עליה הסכימו הצדדים.

סעיף 59א (3) לחוק המקרקעין: בביקורי במקום הבחנתי כי דוד השמש והקולטים ממוקמים במרכז הגג, באופן כזה שלא ניתן להבחין בהם מחזיתות הבית, ובאופן כזה שאינו פוגע בחזותו האחידה.

33. לאור האמור, ומשמצאתי כי התקנת דוד השמש והקולטים במקרה דנן, אינה מצריכה את הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ומאחר שממילא לא מצאתי כי טעמי ההתנגדות סבירים בנסיבות העניין, ובשים לב לכך שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיפים 59א (2) ו - (3), ונוכח המטרה שלשמה נחקק סעיף 59א לחוק המקרקעין, חסכון באנרגיה, סבורה אני כי יש להותיר את דוד השמש והקולטים המשרתים את דירת הנתבע בגג המשותף, וזאת בכפוף לקבלת אישור בכתב מטעם מוסד התכנון כי התקנת דוד השמש והקולטים עומדת בהוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו.

מצלמה

34. אין מחלוקת בין הצדדים, כי הנתבע הציב מצלמה בגג המשותף של הבית.

35. לטענת הנתבע, המצלמה הותקנה מול מדחסי המזגנים שבבעלותו על מנת להגן על רכושו ועל מנת למנוע כניסה מהגג אל מרפסת דירתו. הנתבע לא הגיש חוות דעת מקצועית באשר לטווח הצילום של המצלמה. בהקשר זה העיד הנתבע כדלקמן: "בזמן ההתקנה אפשר לשנות זווית,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/200/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אבל אחרי זה אי אפשר לשנות את הזווית. היא לא זזה. זו מצלמה סטטית.... היא מצלמת את הכניסה לגג, כי היו פעמים שהסתובבו אנשים ועלו לגג, ומרפסת שלי היא ממש בולטת החוצה מהגג, וכמובן היא גם מצלמת את כל הציוד על הגג, שהוא יקר ערך, סוג של ביטחון שלי..... (ראו פרוטוקול מיום 4.4.2021, עמ' 6, שורות 30-36).

36. מביקורי במקום התרשמתי כי המצלמה פונה לכיוון מדחסי המזגנים ולא לכיוון הכניסה לגג המשותף וגם לא לכיוון מרפסת דירת הנתבע.

37. הצבתן של מצלמות הפכה לאחרונה לתופעה נפוצה. מצלמות מותקנות כיום כמעט בכל מקום, במקומות ציבוריים ובמקומות פרטיים. שימוש במצלמות המותקנות ברכוש המשותף או צופות עליו, בתחומי הבית המשותף, נעשה אף הוא נפוץ. תופעה זו מעוררת סוגיות כבדות משקל של זכויות יסוד שעניינן הגנה על הקניין מחד והגנה על הפרטיות מנגד. לעיתים, זכויות אלה מתנגשות זו בזו, ויש צורך למצוא את נקודת האיזון המדויקת ביניהן. ברי, כי יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו שכן נקודת האיזון עלולה להיות שונה ממקרה אחד למשנהו. לכן, נקבע בפסיקה כי התקנת מצלמות ברכוש המשותף אינה מהווה שימוש סביר בו, ועל מנת להתקין מצלמות ברכוש המשותף יש לקבל אישור של רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית של הבית בשם לב למספר שיקולים המאזנים בין האינטרסים השונים. עמדה על כך כב' המפקחת אושרת ארפי - מוראי בתיק פ"ת 557/18, נציגות הבית המשותף ברחוב החלוצים 21 בני ברק נ' גבאי יהונתן (נבו, 31.1.2021):

"סברוני כי התקנת מצלמות בשטחי רכוש משותף בבית משותף אינה בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. זאת, משעניין זה דרוש בחינה ואיזון בין זכויות ואינטרסים נוגדים של בעלי הדירות בבית המשותף, בכללם זכויות יסוד העומדות לכל אדם בישראל: זכות הפרטיות מכוחה חל, בין היתר, איסור על "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד" (סעיפים 1-2 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981; סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו); זכות השמירה על כבודו של אדם (סעיף 2 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו); זכות הקניין והשמירה עליו (סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו); זכות הקניין והשמירה עליו (סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו); זכות הקניין והשמירה עליו (סעיף 4 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו). בעל דירה בבית משותף המבקש להתקין מצלמה בשטחי הרכוש המשותף - הכוללים על פי רוב את מבואת הכניסה לבית המשותף, חדר המדרגות, קירותיו החיצוניים של הבית המשותף וגגותיו - אינו יכול לעשות כן באופן חד צדדי. עליו להביא העניין להחלטת האסיפה הכללית - אחד משני המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף - האמונה היא על קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, כקבוע בהוראות סעיף 5(א) לתקנון המצוי; זולת אם נקבע אחרת בעניין זה תקנון מוסכם החל על הבית המשותף. לצורך קבלת החלטה סדורה בעניין, המאזנת נכונה זכויות היסוד העומדות לבעלי הדירות בבית המשותף, על האסיפה הכללית להבטיח כי התקנת המצלמות ברכוש המשותף נעשית לתכליות מותרות בלבד ולאורן לבחון היבטים שונים הקשורים בהתקנת המצלמות, ובכללם: מיקום המצלמות ופריסתן ברחבי הבית המשותף; זווית הצילום והמרחב הנקלט בעדשתן, האם בגדר רשות היחיד או רשות הרבים; משך זמן הצילום; תוצרי הצילום, לרבות זכות העיון והשימוש בהם, עיתוי העיון והשימוש (בזמן אמת ובדיעבד), משך זמן שמירת תוצרי הצילום, ומסירתם לצד שלישי; עלות התקנת המצלמות והפעלתן והנשיאה בהוצאה זו".

38. וראו, את פסק דינה של ערכאת הערעור בעש"א 17591-04-21, גבאי נ' נציגות הבית המשותף, בפסקה 12 (נבו, 18.11.2021) לפיו יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות בבית משותף לצורך הצבת מצלמות ברכוש המשותף. בנסיבות העניין לא ראיתי מקום להידרש לשאלת הרוב הדרוש, שכן במקרה דנן לא הוצגה בפניי הסכמה של רוב רגיל, והנתבע אף הודה כי התקין את המצלמה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/200/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באופן חד צדדי, ומבלי שפעל לקבלת אישור, כנדרש (ראו, פרוטוקול מיום 4.4.2022, עמ' 6, שורות 37-38).

39. נוכח האמור, אני מורה לנתבע להסיר את המצלמה אותה הציב על הגג המשותף.

סיכום:

40. הנתבע יסיר את מדחסי המזגנים המשרתים את דירתו, והמותקנים בגג המשותף של הבית, וישיב את המצב לקדמותו.

41. הנתבע יסיר את המצלמה אותה הציב על הגג המשותף, וישיב את המצב לקדמותו.

42. האמור בסעיפים 40-41, יבוצע בתוך 30 ימים מהיום, ועל חשבונו של הנתבע.

43. הנתבע יסיר את דוד השמש והקולטים בתוך 180 ימים מהיום אלא אם ימציא לנציגות בפרק זמן זה אישור בכתב מטעם מוסד התכנון כי התקנת דוד השמש והקולטים עומדת בהוראות חוק התכנון והבנייה ותקנותיו. המצאת האישור, כאמור, תעשה בדואר רשום עם אישור המסירה.

הוצאות ההליך

44. ככלל נפסקות לבעל דין שזכה בהליך משפטי או שהתביעה כנגדו נדחתה, הוצאות משפטיות "סבירות והוגנות" (ראו סעיף 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, (להלן "התקנות")) כן נקבע כי ראוי כי סכום שכר טרחת עורך דין שיפסוק בית המשפט לטובת בעל הדין שזכה בהליך לא יפחת מהתעריף שנקבע לעניין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס – 2000 (להלן: "התעריף המינימלי") (ראו סעיף 153 (א) לתקנות).

45. במסגרת עקרון זה, על בית המשפט לבחון מספר שיקולים לרבות: האם היה צידוק בהגשת התביעה, טיב הסכסוך, זכויות הצדדים להליך, משמעות הסעד הנתבע בהליך, היקף העבודה שהושקעה על ידי הצדדים בהליך, האופן בו הסתיים ההליך: בין אם על דרך של דחייה או זכייה מוחלטת בהליך ובין אם על דרך של הסכם פשרה, התנהלות הצדדים להליך ועוד (ראה ת"א 1070-02-09, משה נ' מושב שיתופי שבי ציון אגודה חקלאית (נבו, 28.6.2010).

46. במקרה דנן, מצאתי לזכות את הנציגות בהוצאות ההליך על הצד הנמוך, בשים לב לאופן המסורבל בו היא ניהלה את ההליך, שכן לא עמדה במועדים שנקבעו בהחלטותיי, ועתרה למתן אורכות ודחיית מועדי דיונים (ראו למשל החלטותיי מיום 18.2.2019, 30.5.2019, 1.6.2020). התנהלותה זו של הנציגות הכבידה על הוצאות הנתבע, והאריכה שלא לצורך את ניהול ההליך.

47. לאחר ששקלתי את כל השיקולים הנ"ל, אני מורה לנתבע לשלם לנציגות סך של 3,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט ע"ד. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 22 פברואר 2022, כא' אדר א' תשפ"ב. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה